Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefone(s): (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 83060/2025

1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Inexigibilidade de licitação para a aquisição de acessórios para os monitores multiparametros da marca Prolife, modelo C150, equipamento que atende as UTI's Neonatal e Pediatrica do Hospital Materno Infantil unidade pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde – Goiás., conforme especificações e quantidades estabelecidas na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLFACBRD0034A - BRAÇADEIRA PROLIFE REUSÁVEL PEDIÁTRICO, COR MARROM, TAM. 12-19CM - ESPECIAL	PROLIFE	50.000	UN	123,00	6.150,00
2	PLFACBRD0077A - BRAÇADEIRA DE PNI REUSÁVEL, SEM MANGUITO, NEONATAL TAM2, 4.2 A 7.1CM	PROLIFE	50.000	UN	100,00	5.000,00
3	PLFACBRD0076A - BRAÇADEIRA DE PNI REUSÁVEL, SEM MANGUITO, NEONATAL TAM1, 3.3 A 5.6CM	PROLIFE	50.000	UN	100,00	5.000,00
4	PLFACBRD0079A - BRAÇADEIRA DE PNI REUSÁVEL, SEM MANGUITO, NEONATAL TAM4, 6.9A 11.7CM	PROLIFE	50.000	UN	100,00	5.000,00
5	PLFACBRD0033A - BRAÇADEIRA PROLIFE REUSÁVEL PEDIÁTRICO PEQUENO, COR MARROM, TAM. 10-15CM - ESPECIAL	PROLIFE	50.000	UN	90,00	4.500,00
6	PLFACBRD0078A - BRAÇADEIRA DE PNI REUSÁVEL, SEM MANGUITO, NEONATAL TAM3, 5 A 10.5CM	PROLIFE	50.000	UN	120,00	6.000,00
7	PLFACBRD0080A - BRAÇADEIRA DE PNI REUSÁVEL, SEM MANGUITO, NEONATAL TAM5, 8.9 A 15CM	PROLIFE	50.000	UN	118,00	5.900,00
8	PLFACSNS0203A - CABO EXTENSOR SPO2 - PLC DB9 TP2	PROLIFE	30.000	UN	367,00	11.010,00
9	NEONATAL, 3 VIAS, AHA / IEC, REUSÁVEL (LINHA C,M E DF)	PROLIFE	30.000	UN	473,00	14.190,00
10	NEONATAL, REUTILIZÁVEIS, PARA CABO TRONCO DE ECG	PROLIFE	30.000	UN	676,00	20.280,00
11	PLFACBRD0012A - EXTENSÃO PARA BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL (MX/TX)	PROLIFE	30.000	UN	140,00	4.200,00

12	PLFACSNS0170A - SENSOR SPO2 TECNOLOGIA PLC, REUTILIZÁVEL, INTEIRIÇO TIPO CLIPE ADULTO/PEDIÁTRICO	PROLIFE	20.000	UN	560,00	11.200,00
13	PLFACSNS0316A - SENSOR SPO2 PLC, REUTILIZÁVEL, TIPO Y, CONECTOR DB9, 7P, 1.1M	PROLIFE	50.000	UN	435,00	21.750,00
14	PLFACSNS0135A - SENSOR SPO2 PLC DB9, REUTILIZÁVEL, TIPO "SILICONE" PEDIÁTRICO	PROLIFE	50.000	UN	385,00	19.250,00
15	PLFACSNS0147A - SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL DE PELE, ADULTO	PROLIFE	30.000	UN	236,00	7.080,00
16	PLFACSNS0149A - SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL RETAL/ESOFÁGICO, PEDIÁTRICO/NEONATAL	PROLIFE	20.000	UN	217,00	4.340,00
VALOR TOTAL GERAL						**R$ 150.850,00**

1.1. O valor total do presente processo é de R$ 150.850,00 (Cento e cinqüenta mil oitocentos e cinquenta mil reais)**,** obtido através da proposta comercial fornecida pelo fornecedor exclusivo.

1.2. Foi verificada a existência de dotação (ões) orçamentária(s) que fará (ão) frente a esta despesa no **exercício de 2025**:

- FONTE 225 - FICHA 845- 16.33.10.302.6006.2027.3.3.90.30 MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MATERIAL DE CONSUMO

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Justifico a aquisição desses acessórios que são peças necessárias para os monitores multiparametros onde é uma ferramenta essencial para garantir o acompanhamento contínuo e preciso das condições clínicas dos pacientes internados na UTI. Por meio de sistemas avançados de monitorização, é possível acompanhar simultaneamente os sinais vitais fundamentais, como frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e frequência respiratória dos pacientes.

Além disso, a equipe médica e de enfermagem poderão tomar decisões embasadas em dados objetivos, melhorando a eficiência operacional e a segurança assistencial, enquanto a automação dos registros de dados possibilitará análises posteriores.

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefone(s): (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

Portanto, é imprescindível a aquisição desses acessórios, visando aprimorar a qualidade do atendimento e garantir a segurança dos pacientes em estado crítico, sendo importante que é recomendado o uso dos acessórios da mesma marca que os monitores que a ela estarão ligados, pois acessórios paralelos, que não sejam da mesma marca do monitor, poderá trazer prejuízos técnicos significativos.

Assim, a aquisição de acessórios da mesma marca do monitor é recomendada principalmente por razões de compatibilidade e integração. Fabricantes projetam seus equipamentos e acessórios para funcionar em de maneira otimizada em conjunto, usando protocolos de comunicação padronizados e interfaces específicas, garantindo que os dados sejam transmitidos de forma confiável e precisa entre os dispositivos, evitando interferências e erros de leitura.

A demanda por esse tipo de equipamento irá variar em função do número de pacientes atendidos diariamente, que irá funcionar 24 horas por dia, ininterruptamente, e em função da necessidade de tratamento dos pacientes, pois, trata-se de um equipamento cuja vida útil e qualidade fica comprometida quando não há manutenção durante de um certo tempo de uso.

Portanto, a aquisição ora proposta é **imprescindível** para garantir a continuidade do atendimento pré-hospitalar de urgência prestado pelo HMI, contribuindo diretamente para a preservação de vidas.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação será regida pelo artigo 74 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021:

> **“Art. 74.** É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
>
> **[**...]
>
> **I -** aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;
>
> **[**...]
>
> **§ 1º** Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefone(s): (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

> Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

Importante salientar que no caso de representante exclusivo há apenas um fornecedor autorizado a intermediar os negócios em determinada região, sendo que tal expressão abrange qualquer espécie de agente econômico titular de cláusula de exclusividade.

Posto isso, verifica-se que a presente aquisição por inexigibilidade se caracteriza pela impossibilidade fática e lógica do confronto licitatório, considerando a capacidade técnica da empresa, a confiabilidade que lhe é atribuída e a natureza e peculiaridade do caso.

4 - FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

4.1. Nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, fica dispensado o instrumento contratual, sendo o presente processo formalizado através de nota de empenho da despesa.

4.2. O referido artigo estabelece que **"**o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

> **I -** dispensa de licitação em razão de valor;
>
> **II -** compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.
>
> **§ 1º** Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefone(s): (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

desta Lei.”

4.3. Nos termos do artigo 2º, da Instrução Normativa PGM nº 004, de 06 de outubro de 2023, fica dispensado a manifestação juridica nas contratações diretas por inexigibilidade desde que os valores não ultrapassem a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido no inciso II do art. 75, da Lei 14.133;

> **II** - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;

4.4. Sendo assim, a aquisição pretendida será formalizada através da nota de empenho, pois, não há parcelamento de entrega e nem obrigações futuras. Os serviços deverão ser executados em sua totalidade.

5. RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Assim a empresa PRÓ-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA é a fabricante dos equipamentos e dos acessórios da marca PROLIFE, marca dos equipamentos que são utilizados pelo HMI sendo fundamental para o atendimento e tratamento dos pacientes.

É sabido que para maior funcionalidade e eficiência dos equipamentos é recomendado tanto pelo fabricante quanto por profissionais de saúde e profissionais da área de assistência técnica especializada, que sejam adquiridos peças e consumíveis apenas com fornecedores exclusivos para uso em seus equipamentos.

Porém a empresa PRÓ-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA declara para os devidos fins que a empresa MTB TECNOLOGIA LTDA, detém exclusividade para a comercialização dos acessórios da marca PROLIFE, para atender o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE – GOIAS.

Considerando que a cotação dos itens necessários para a aquisição foi solicitada diretamente à fabricante Prolife, por motivo de força maior, esta designou uma terceira

empresa exclusiva da fabricante para conduzir o processo de venda ao Fundo Municipal de Rio Verde, mantendo as mesmas condições e valores acordados, e acompanhado de cartas de exclusividade.

No entanto, a referida terceira empresa não emitiu muitas notas fiscais de vendas destes produtos em seu nome, uma vez que foi designada pela fabricante apenas temporariamente, com o objetivo de atender às necessidades do município. Por essa razão, algumas notas fiscais para comprovação de preço estão em nome da própria fabricante, Prolife.

6. FORMALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

Os materiais deverão ser entregues, na CAF - Central de Abastecimento (Almoxarifado) do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, localizado na Rua 10, Qd D Lt 08 Cep 75913205 Cidade Empresarial - Nova Aliança, Rio Verde - GO, de segunda-feira a sexta-feira, nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h, podendo ser confirmado pelo telefone (64) 3602-8195 e (64) 98103-0096.

A empresa MTB TECNOLOGIA LTDA está ciente da entrega total dos equipamentos em perfeito estado.

A quantidade de produtos entregues não poderá exceder o limite dos créditos concedidos no empenho do presente processo.

A Central de Abastecimento do FMS possui estrutura e espaço suficiente para receber e armazenar a quantidade total solicitada de produtos e, posteriormente, fazer a distribuição para a(s) unidade(s) de saúde solicitante(s).

O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o solicitado.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os materiais serão recebidos conforme art. 140 da lei nº 14.133/2021;

I - em se tratando de compras:

a) **provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) **definitivamente,** por servidor ou comissão designada pela autoridade

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefone(s): (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8. FISCALIZAÇÃO

A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento da aquisição serão exercidas pela Secretaria Municipal de Saúde ou por um servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, de conformidade com artigo 117 da lei Nº 14.133/2021.

O fiscal da aquisição anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 10 dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e da emissão da nota de liquidação. A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da **contratada** em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão devolvidos à **contratada** para as correções necessárias, não respondendo o **contratante** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefone(s): (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega dos itens nas condições estipuladas, no prazo e locais indicadas pela **Secretaria Municipal de Saúde** em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do equipamento e material, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da contratação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto da aquisição, com a devida com provação;

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas;

Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do **contratante** encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

Entregar os itens constantes deste Termo de Referência respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as Portarias do INMETRO em vigor, no que couber.

11. DO CONTRATANTE

Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a **contratada**.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado.

Prestar à **contratada** todas as informações e os esclarecimentos necessários para a

realização do objeto.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da aquisição com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

Aplica-se o previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nos casos omissos, serão aplicadas as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.

Rio Verde/Go,(Datado e assinado digitalmente).

Thiago dos Santos Souza

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: THIAGO DOS SANTOS SOUZA e-CPF: ***.494.521-** Usuário: thiago.santos Local: BR Data: 06/08/2025 16:35:42 IP: e-Assinatura: QJ6s$l58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios